

1502863-49.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: THIAGO ELIAS MASSAD

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... e) ele ficou quase 5 anos na cadeia por tráfico de drogas e desde que saiu vem me atentando; f) é o ano inteiro, vou esperando que ele melhore; g) me ameaçou, pois levou uma mulher para dormir lá e eu falei que bateria nela pois não queria mulher lá, ela ameaçou jogar a garrafa; h) eu falei que ia vender minha casa e comprar um apartamento, ele falou que não era para vender, pois se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502863-49.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502863-49.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK DOS SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. THIAGO ELIAS MASSAD

I - Relatório.

PATRICK DOS SANTOS, qualificado às fls. 24 e 33, foi denunciado como incurso no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, porque, no dia 02 de dezembro de 2021, no período matutino, na Rua Francisco da Cunha Monteiro, nº 208 - Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Mauá, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, descumpriu decisão judicial proferida as fls. 17/18 dos autos 1500039-14.2021.8.26.0348, que deferiu as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, inciso II e III, alíneas a e b, da Lei nº 11.340/06, em favor de Ivone Rosa dos Santos (fls. 91/92).

Outrossim, PATRICK DOS SANTOS, já qualificado nos autos, também foi denunciado como incurso no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e, f e h, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, nas mesmas condições de tempo e espaço, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou, por palavras, sua genitora Ivone Rosa dos Santos, idosa com 73 anos de idade, de causar-lhe mal injusto e grave (fls. 91/92).

Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 72/74).

A denúncia foi oferecida (fls. 90) e recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 99/103).

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar em audiência. O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 137/139).

Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas a vítima Ivone Rosa dos Santos (fls. 137/139), a testemunha Suzanni Vidal Watanabe (fls. 137/139), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Patrick dos Santos (fls. 137/139). As partes desistiram da oitiva da testemunha Paulo Junior Soares de Carvalho (fls. 137/139). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Suzanni Vidal Watanabe (fls. 9) e Paulo Junior Soares de Carvalho (fls. 11), a vítima Ivone Rosa dos Santos (fls. 12) e o réu Patrick dos Santos (fls. 29).

A instrução foi encerrada (fls. 137/139).

A acusação em debates propugnou pela condenação do réu (fls. 137/139).

A defesa do réu Patrick, em debates, requereu a improcedência da ação (fls. 137/139).

Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2 e 3).

Ficha de informações básicas (vítima Ivone - fls. 11/22 - e réu Patrick - fls. 26/28).

Decisão que deferiu as medidas protetivas dos autos 1500039-14.2021.8.26.0348, em trâmite perante à 2ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 93/94).

Intimação do réu acerca da medida protetiva (fls. 95).

Folha de antecedentes (fls. 52/65 = 118/132) e certidão (fls. 66/70).

II - Fundamentação.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2 e 3), ficha de informações básicas (vítima Ivone - fls. 11/22 - réu Patrick - fls. 26/28), decisão que deferiu as medidas protetivas dos autos 1500039-14.2021.8.26.0348, em trâmite perante à 2ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 93/94), intimação do réu acerca da medida protetiva (fls. 95) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria restou comprovada.

Em juízo, a vítima Ivone Rosa dos Santos disse que: a) sou mãe do Patrick; a) ele é usuário de drogas, quebra tudo em casa, rouba muito, vai para cima de mim, me ameaça; b) roubou televisão, aspirador de pó, liquidificador, panelas; c) quebra tudo, tem portas quebradas, janelas; d) ele faz isso com frequência, desde que saiu da cadeia; e) ele ficou quase 5 anos na cadeia por tráfico de drogas e desde que saiu vem me atentando; f) é o ano inteiro, vou esperando que ele melhore; g) me ameaçou, pois levou uma mulher para dormir lá e eu falei que bateria nela pois não queria mulher lá, ela ameaçou jogar a garrafa; h) eu falei que ia vender minha casa

e comprar um apartamento, ele falou que não era para vender, pois se eu morar em um apartamento, ele não vai ter acesso dentro da casa, ele me ameaça sempre; i) neste dia, ele quebrou duas portas, duas janelas; ele tinha ciência das medidas protetivas, mas ele danificou o portão, passou por cima do telhado da garagem, entrou pela janela que quebrou e quando eu vi ele já estava lá dentro; j) disse que a medida protetiva que fosse para o inferno; k) ele falou que se eu vendesse a casa, ele me mataria e depois se mataria, fiquei sim intimidada com as ameaças, fico preocupada com ele; l) durante o tempo que ele está preso eu fico perturbada, parece que estou vendo ele na minha casa; m) ele dormia no quarto do fundo com a minha anuência, ele tinha que dormir lá; n) ele sempre falava que não podia ficar no meio da rua, que não tinha lugar para ficar; o) eu disse que ele deveria arrumar um lugar para ficar, mas ele não obedeceu (fls. 12 e 137/139).

A testemunha Suzanni Vidal Watanabe, sob o crivo do contraditório, disse que: a) me recordo da ocorrência; b) fomos recebidos por ela em frente à residência, ela informou que o filho na qual tinha medida protetiva, estava no quarto dos fundos e todas às vezes que ela chamava a polícia, ele fugia pela janela; c) ele havia quebrado as janelas do fundo da casa e ameaçava dizendo que se a polícia encontrasse ele, o mesmo voltaria e mataria ela; d) ao adentrarmos a residência, encontramos ele deitado no quarto; e) não presenciei ele ameaçar a mãe; f) meu parceiro presenciou os danos na casa, as janelas quebradas, vidros; g) ele não me disse nada quando foi preso; h) a genitora relatou que se ela vendesse a casa, ele a mataria; i) se ela deixasse o portão trancado, ele ia e quebrava; j) quando fomos a delegacia da mulher, nos foi dito que ele já havia sido preso por violência contra mulher; k) ele tinha ciência das medidas protetivas (fls. 9 e 137/139)

Por fim, o réu Patrick dos Santos, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) não houve nenhum tipo de ameaça; b) eu sabia que tinha medida protetiva e não podia me aproximar dois quarteirões de casa, mas eu estava lá com autorização e consentimento dela; c) eu trabalho com reciclagem na rua, ela me a chave do portão para que eu pudesse estar entrando e saindo, bem como dormindo no quarto do fundo; d) referente a quebra de vidro e quebrar a janela, eu não fiz isso; e) ela me deu as chaves para eu ficar lá, as janelas já estavam quebradas; f) eu havia sido notificado das medidas protetivas, mas até mesmo por um pedido dela, de que poderia adentrar em casa, eu tinha a cópia das chaves; g) ela disse que eu poderia ficar lá por um tempo, eu estava arrumando outro lugar para ficar; h) já fui processado anteriormente por assalto, furto e tráfico de drogas; i) em relação a violência doméstica só foi essa vez (fls. 25 e 137/139).

Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2 e 3), ficha de informações básicas (vítima Ivone - fls. 11/22 - réu Patrick - fls. 26/28), decisão que deferiu as medidas protetivas dos autos 1500039-14.2021.8.26.0348, em trâmite perante à 2ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 93/94), intimação do réu acerca da medida protetiva (fls. 95), como também pelas declarações da vítima Ivone Rosa dos Santos (fls. 12 e 137/139) e pelo depoimentos das testemunhas Suzanni Vidal Watanabe (fls. 9 e 137/139) e Paulo Junior Soares de Carvalho (fls. 11), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão parcial do réu o réu Patrick dos Santos (gravação audiovisual e fls. 29), foi comprovado que houve o deferimento de medida protetiva deferida no processo nº 1500039-14.2021.8.26.0348, em razão de um fato anterior, das quais o réu tinha plena ciência (fls. 93/95), mas a descumpriu e foi até residência da vítima, desobedecendo a ordem judicial, momento em que também a ameaçou, dizendo se ela vendesse a casa, a mataria e a acabaria com ela.

Reconheço a agravante de o crime ter sido praticado contra ascendente, previsto no artigo 61, inciso II, alínea e, pois a vítima é ascendente do réu Patrick dos Santos (fls. 4).

Igualmente, reconheço a agravante de o crime ter sido praticado contra maior de 60

anos, previsto no artigo 61, inciso II, alínea h, pois na época dos fatos a vítima Ivone Rosa dos Santos tinha 73 anos (fls. 4).

Por fim, reconheço o concurso material de crimes, pois com mais de uma ação o réu produziu mais dois resultados jurídicos diversos, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu pela prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, contra ascendente e maior de 60 anos, previsto nos artigos 24-A da Lei 11.340/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e e h, em concurso material (artigo 69 do Código Penal) com o crime de ameaça, contra ascendente, em contexto configurador de violência doméstica e familiar e maior de 60 anos, previsto no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e, f e h, contra a vítima Ivone Rosa dos Santos.

Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena.

a) Em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas:

Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (3 meses de detenção). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele possui três maus antecedentes, sendo dois pelo crime de furto (fls. 68 e 69) e um por roubo (fls. 69), além de estar em cumprimento de pena (fls. 66) e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento a sua pena em mais 2/3, sendo 1/6 para cada um dos maus antecedentes e 1/6 pela culpabilidade ( $1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 2/3$ ), passando a pena para 5 meses de detenção (fls.  $52/65 = 118/132$  e  $66/70$ ).

Na segunda fase da aplicação da pena, existem três agravantes e uma atenuante, pois o crime foi praticado contra ascendente e maior de 60 anos, previsto no artigo 61, inciso II, alíneas e e h, do Código Penal, o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 66), e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual compenso uma de suas agravantes com a sua confissão, e aumento sua pena em 1/3 ( $1/6 + 1/6 = 1/3$ ), sendo 1/6 para cada uma de suas duas agravantes, passando para 6 meses e 20 dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Patrick dos Santos em 6 meses e 20 dias de detenção.

b) Com relação ao crime de ameaça:

Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 mês de detenção). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele possui três maus antecedentes, sendo dois pelo crime de furto (fls. 68 e 69) e um por roubo (fls. 69), além de estar em cumprimento de pena (fls. 66) e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento a sua pena em mais 2/3, sendo 1/6 para cada um dos maus antecedentes e 1/6 pela culpabilidade ( $1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 2/3$ ), passando a pena para 1 mês e 20 dias (fls.  $52/65 = 118/132$  e  $66/70$ ).

Na segunda fase da aplicação da pena, não existem atenuantes, mas existem quatro agravantes, pois o crime foi praticado contra ascendente, no contexto de violência doméstica e familiar, e maior de 60 anos, previsto no artigo 61, inciso II, alíneas e, f e h, do Código Penal, e o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 66), razão pela qual aumento a pena em 2/3 ( $1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 2/3$ ), sendo 1/6 para cada agravante, totalizando 2 meses e 23 dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Patrick dos Santos em 2 meses e 23 dias de detenção.

Conforme já reconheci acima o concurso material de crimes, aplico cumulativamente as penas do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência (6 meses e 20 dias de detenção) e de ameaça (2 meses e 23 dias de detenção), totalizando 9 meses e 13 dias de detenção, que a torno definitiva para o réu Patrick.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a despeito de a pena ser inferior a quatro anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 52/65 = 118/132 e 66/70), motivo pelo qual não substituo a pena dele, nem a suspendo, segundo dispõe o artigo 44, incisos II e III, e 77, inciso I e II, ambos do Código Penal.

### III - Decisão.

Em razão do exposto, CONDENO o réu PATRICK DOS SANTOS (R.G. nº 40.024.762 - filho de Jose Carlos Santos e Ivone Rosa dos Santos - fls. 24 e 33), pela prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, contra ascendente e maior de 60 anos, previsto nos artigos 24-A da Lei 11.340/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e e h, em concurso material (artigo 69 do Código Penal) com o crime de ameaça, contra ascendente, em contexto configurador de violência doméstica e familiar e maior de 60 anos, previsto no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e, f e h, contra a vítima Ivone Rosa dos Santos, a 9 meses e 13 dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, ele aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 72/74).

Oficie-se imediatamente ao estabelecimento penal, no qual o réu está preso provisoriamente para transferi-lo ao regime adequado, nos termos do Súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Mauá, 04 de fevereiro de 2022.

Thiago Elias Massad

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA